

1502241-44.2022.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... escritos que seriam relacionados com o tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Testemunhas de defesa que são parentes do acusado e cujas palavras devem ser recebidas com reservas - Prova segura - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0390203-86.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502241-44.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502241-44.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191586/2022 - 02º D.P. AMERICANA, 26146710 - 02º D.P.

AMERICANA, 2191586 - 02º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDER DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

CARLOS EDER DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003, porque, na data e local descritos na denúncia, foi surpreendido portando arma de fogo (uma pistola da marca Taurus, calibre 9 mm, modelo G2C), de uso permitido, e 12 cartuchos íntegros do mesmo calibre, em condição de uso, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que a arma apresentava numeração suprimida.

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2022 (fls. 115/117).

O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 140/142).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 178/179).

Em seus memoriais (fls. 183/188), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se (fls. 191/209), o Doutor Defensor do réu requereu absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, relativo à entrada dos policiais na residência, em que pese ter o réu, em audiência, alegado que não autorizou, suas declarações vão de encontro as dos policiais e, as suas próprias declarações na Delegacia (fls. 12/13), enquanto acompanhado de seu advogado, tendo em vista especificar que "(...) os PMs insistiram e o interrogando acabou autorizando tal incursão, ou seja, verbalmente autorizou o ingresso dos policiais militares em seu apartamento. Reitera que a autorização foi meramente verbal".

No mais, a abordagem foi devidamente fundamentada, e estavam presentes fundadas razões, ante a existência de denúncias de violência doméstica com utilização de arma de fogo, sendo que o acusado enquadrava-se nas informações e características fornecidas. Desta forma, não se verifica a ilegalidade/nulidade da prisão ou ocorrência de entrada forçada, posto que no Boletim de Ocorrência consta a expressa declaração pelos policiais acerca da autorização de acesso, além da confissão do réu acerca da existência da arma no interior da moradia.

No mérito, a ação penal é procedente.

Os autos de fls. 01/05, 06/07 e 16 demonstraram a materialidade do delito e o laudo de fls. 162/165 comprovou a eficácia da arma, bem como o fato da mesma estar com a numeração suprimida.

A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Ouvido em juízo, o réu confessou parcialmente a prática do delito, referente ao porte da arma, declarando que tinha receio de retaliação por um crime do passado, e por isso tinha a arma. Nega que tenha efetuado a supressão do numero da arma, ou que tinha conhecimento do fato, sendo que a adquiriu em uma "feira do rolo" em Campinas, em troca de uma televisão e dinheiro. Por fim, nega a autorização de entrada dos policiais no apartamento, sendo coagido na Delegacia.

Há que se analisar que as declarações do réu são contrárias ao seu depoimento na Delegacia de Polícia, onde, acompanhado de seu advogado, informou a confirmação da autorização de entrada (fls. 12/13).

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, o Policial Militar Rodrigo declarou que receberam a informação de uma denúncia acerca de um indivíduo portando uma arma de fogo, inclusive com as características da pessoa, do veículo e do condomínio. Dirigiram-se ao local, e realizando o patrulhamento, localizaram um indivíduo com características semelhantes, saindo a pé do condomínio, o qual, ao visualizar a viatura, demonstrou nervosismo, optando pela a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular, e confirmaram que se tratava do mesmo indivíduo da denúncia. Indagado, o réu confirmou que teve um problema com a esposa, e confirmou que teria uma "nove" (arma), a qual estaria dentro do apartamento. Solicitaram ao réu autorização para entrada, e no apartamento efetuaram a vistoria, encontrando, no sofá, a arma de fogo, carregada, com cerca de dez munições. Durante a ação, o réu informou que não estaria trabalhando, sendo que possuía um ponto comercial, o qual estaria reformando. Narrou que, no apartamento localizaram móveis de alto padrão, além de mais três celulares novos, sendo que o réu não tinha notas fiscais e recusou-se a efetuar o desbloqueio, pois eram para "golpes do pix". Informou que durante a vistoria, a irmã do réu apareceu, mostrou-se bastante nervosa, e disse que iria acionar o advogado, o qual compareceu ao local. Por fim, vistoriam o veículo Fox, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ainda, a testemunha Erica, irmão do réu, declarou que tomou conhecimento acerca da ação e dirigiu-se ao local. Disse que tentou contato com o apartamento, mas não conseguiu, adentrando o condomínio com auxílio de outro morador. No apartamento, um policial a atendeu, mas informou que deveria aguardar do lado de fora do imóvel, e entrou em contato com o advogado. Informou que o réu tem um "Quiosque", o qual estava passando por reforma, e trabalhando por "delivery". Acerca da arma, disse não ter muito conhecimento, sabendo apenas que o réu estava sendo ameaçado. Por fim, o réu possui duas filhas, sendo responsável pelo seu sustento.

Em que pesem as declarações da testemunha de defesa, ausente de compromisso, não podem ser consideradas para isentar o réu do delito.

Verifica-se que, na divergência entre os depoimentos das testemunhas, deve se dar preferência para o depoimento daquelas que não têm relação de parentesco com o réu, porquanto isentas. Assim já decidiram os nossos tribunais:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. (...). Materialidade e autoria que restaram indubitadas,

especialmente pelas declarações da vítima confirmando a narrativa da denúncia, e o reconhecimento feito em sede policial, no dia seguinte ao roubo. Tese defensiva de negativa de autoria que não encontra respaldo na prova acusatória produzida, no que pese constituir-se esta, basicamente, do depoimento da vítima, sendo certo que as testemunhas de defesa são parentes do réu, e foram ouvidas como informantes, pelo que suas declarações devem ser apreciadas com reservas. (...). (TJ-RJ, APELAÇÃO 0012988-20.2006.8.19.0202 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Des(a). KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA - Julgamento: 31/07/2007)

Corrupção ativa – Oferecimento de dinheiro a policiais para que o réu não seja levado à delegacia - Apreensão de dinheiro e escritos que seriam relacionados com o tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Testemunhas de defesa que são parentes do acusado e cujas palavras devem ser recebidas com reservas – Prova segura - Condenação mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0390203-86.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2012; Data de Registro: 02/05/2012)

PROVA - Testemunhos conflitantes - Prevalência daqueles oferecidos por pessoas estranhas aos partícipes da cena criminosa - Condenação mantida.126 - No conflito de versões oferecidas por pessoas desinteressadas quanto à sorte da demanda, estranhas aos envolvidos na infração e por pessoas sentimental e afetivamente ligadas a um dos personagens, claro que as declarações das primeiras se haverá de conferir credibilidade maior. RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 138 RELATOR:- CANGUÇU DE ALMEID

No mais, é importante indício o fato do réu já ter sido processado por outros delitos, inclusive por crime contra a vida envolvendo disparos de arma de fogo (Proc. 0000268-07.2017.8.26.0019 - fls. 31/32), o que, embora por si só não possa ser considerado como prova, é indício que fortalece a convicção judicial. Já decidiram nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES. INDICATIVOS DE PRÁTICA CONTINUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...). 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que o fato que ensejou o flagrante não constituiu evento isolado na rotina do recorrente, quer em razão da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas (11g de cocaína, fracionada em 19 porções e 29g de maconha, fracionada em dois invólucros), quer em razão de ele ser reincidente específico, circunstâncias essas que formam indicativo de prática de traficância de forma continuada, a evidenciar a sua periculosidade social, o que é suficiente para justificar a segregação para o fim de garantir a ordem pública, prevenindo-se, assim, a provável reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 64.919/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 09/12/2015)

ANTECEDENTES CRIMINAIS - Utilização como prova - Impossibilidade:14(b) - Os antecedentes do acusado não constituem prova; contudo, inequívoca e capitalmente, reforçam convicção, quando evidenciam que o ato incriminado nada mais é do que rotina em seu proceder. (Apelação nº 1.035.97/8, Julgado em 03/02/1.997, 12ª Câmara, Relator: - Junqueira Sangirardi, RJTACRIM 34/69)

ANTECEDENTES - Influência na fixação do escarmento - Ocorrência: 12(a) - Os antecedentes não constituem prova suficiente à expiação, mas fortalecem o convencimento judicial e influem na fixação do escarmento, por expressa previsão legal. RJDTACRIM VOLUME 28 OUTUBRO/DEZEMBRO/1995 PÁGINA: 39 RELATOR: - RENATO NALINI.

A respeito da prova indiciária, nesse sentido é o entendimento da doutrina:

"A prova da autoria não se faz apenas por confissão espontânea ou por declaração das testemunhas, mas, muitas vezes, com base em prova meramente indiciária. Constitui erro crasso, como diz Mestre Frederico Marques, citando Vito Gianturco, o afirmar-se de que nenhuma presunção, por mais veemente que seja, dará lugar à condenação, pois tal assertiva equivaleria a abolir-se a prova indiciária do processo penal (MARTINS, Weber "O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal" - Forense - Rio de Janeiro - 1995 - p. 459).

Como já entendido por nossos Tribunais:

APELAÇÃO - RECEPÇÃO DOLOSA PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL - CONDENAÇÃO VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Existindo provas indiciária e circunstancial concludentes, no que tange a existência da consciência da origem espúria do bem pelo agente, circunstâncias essas aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa inculpação, impossível de se cogitar a absolvição. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000710-58.2011.8.26.0091; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; ANTIGO Foro Distrital de Brás Cubas - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/08/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"O indício vale como qualquer outra prova e impossível o estabelecimento de regras práticas para apreciação do quadro indiciário. Em cada caso concreto, incumbe ao juiz sopesar a valia desse contexto e admiti-lo como prova, à luz do artigo 239 do Código de Processo Penal" (Ap.1070845/5, Rel. Renato Nalini, j. 06.10.1997, rolo 1132, flash 0194, fls.09).

PROVA - Presença de indícios concatenados - Ausência de prova direta que os desautorize - Validade - Entendimento:61 - Sendo a prova indireta mas segura, formada por indícios concatenados, sem contra-indícios ou prova direta que os desautorize, possível é a condenação nela baseada, mormente se a materialidade do delito e inconteste. RJDTACRIM VOLUME 16 OUTUBRO/DEZEMBRO/1992 PÁGINA: 133 RELATOR: - MARREY NETO

Relativo a atenuante, não é possível o reconhecimento da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, letra "d", do Código Penal, posto que o réu proporcionou uma versão parcial e qualificada (com alegação de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade).

Apelação da Defesa - Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo - Ação delitiva captada pela câmera de segurança - Admissão do réu quanto ao furto - Negativa a respeito do rompimento de obstáculo - Ambas qualificadoras comprovadas pela prova técnica - Consistentes depoimentos da testemunha e do policial civil - Aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Acusado envolvido em outro delito de furto no mesmo local, contando ainda com uma condenação em primeira instância, obstando o reconhecimento da causa supralegal de atipicidade - Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal ante a presença da segunda qualificadora - Impossibilidade de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois parcial - Regime inicial aberto mantido, assim como as penas alternativas - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002340-50.2015.8.26.0111; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. Autoria e materialidade comprovadas. Tentativa. Não ocorrência. Penas mantidas. Atenuante da confissão não reconhecida, porque o acusado não admitiu a comparsaria. Regime prisional semiaberto mantido, pelos maus antecedentes e reincidência de um dos agentes. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 0000224-56.2017.8.26.0546; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

Ainda, o crime descrito no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 é de mera conduta, sendo irrelevante a afirmação de que ignorava o réu a supressão da numeração. No mais, não é crível que o réu não tivesse, ao menos, conhecimento acerca da supressão da numeração da arma, tendo em vista que admite ter a adquirido "na feira do rolo".

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL - LESIVIDADE DEMONSTRADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO ACERCA DA SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA - TIPIFICAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO. - A confissão judicial aliada à prova testemunhal torna certa a autoria do delito. - O delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 é crime de perigo abstrato, que se consuma pela objetividade do ato em si, pois o risco para a ordem social é presumido. - Não havendo provas de que o acusado desconhecia a supressão do número de série da arma que possuía ilicitamente em sua residência, é de rigor sua condenação pela prática do delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03. (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.11.021360-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2013, publicação da súmula em 15/02/2013)

Desta forma, a prova produzida comprova a posse/guarda da arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida.

Por fim, não há que se falar em desclassificação do delito por tratar-se de arma de uso permitido, tendo em vista que o laudo comprovou que a numeração encontrava-se suprimida, o que caracteriza o delito do parágrafo primeiro, inc. IV, do art. 16, da Lei 10.826/03.

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento) - Absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade suficientemente demonstradas - Estado de necessidade alegado, mas não comprovado - Erro de tipo - Não ocorrência - Alteração do artefato que era de conhecimento do acusado - Pedido de desclassificação para o art. 14 - Inviabilidade - Porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida que se equipara à arma de fogo de uso restrito - Laudo pericial que atestou a destruição ou supressão da numeração por ação abrasiva, descabendo-se falar em oxidação por ação do tempo - Condenação mantida - Pena e regime mantidos - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000184-69.2016.8.26.0559; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 22/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, p. único, IV, da Lei nº 10.826/03) - Materialidade e autoria sobejamente comprovadas - Recurso defensivo que se restringe ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento - Pleito de absolvição ou desclassificação para o art. 14, 'caput', da Lei 10.826/03, porquanto o armamento apreendido é de uso permitido - Inviabilidade - Posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida que se equipara à arma de fogo de uso restrito - Precedentes - Ausência de violação à proporcionalidade ou à razoabilidade, atendendo a tipificação em tela à isonomia - Condenação preservada - Pena e regime mantidos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0111652-76.2017.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)

Diante do conjunto probatório, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em três anos de reclusão e dez dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 43/49. Acrescento à pena base, portanto, 1/6 (um sexto) pela reincidência, perfazendo um total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente em crime considerado hediondo. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu CARLOS EDER DOS SANTOS PEREIRA, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.
P. I. C.

Americana, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA